

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1898/2543

นาง สุวัฒนา วงศ์สมนึก ในฐานะผู้
จัดการมรดกของ

โจทก์

พันตำรวจโท ชาญชัย วงศ์สมนึก กับ
พวก

โจทก์

นาง ประไพ เจริญรุกษ์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 241

หนี้กู้ยืมเงินเกินกว่าห้าสิบบาทขึ้นไปที่มีได้มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้
ยืมไม่อาจฟ้องร้องบังคับคดีได้ ผู้ให้ยืมจึงไม่มีสิทธิยึดถือโฉนดที่ดินของผู้ยืมไว้เป็น
ประกันหนี้ดังกล่าวได้

โจทก์ทั้งสองฟ้องว่า โจทก์ที่ 2 เป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของพันตำรวจ
โทชาญชัยหรือสมาน วงศ์สมนึก เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2539 พันตำรวจโทชาญชัย
หรือสมานถึงแก่กรรม เนื่องจากระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว หลังจากพันตำรวจโท
ชาญชัยหรือสมานถึงแก่กรรมจำเลยซึ่งเป็นน้องสาวของพันตำรวจโทชาญชัยหรือ
สมานได้เอาโฉนดที่ดินเลขที่ 148494 และเลขที่ 148495 ตำบลสวนหลวงอำเภอ
พระโขนง กรุงเทพมหานคร และโฉนดที่ดินเลขที่ 12861 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง

ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นของพันตำรวจโทชาญชัยหรือสมานและโจทก์ที่ 2 ไปเก็บไว้ ต่อมาศาลมีคำสั่งตั้งโจทก์ที่ 2 เป็นผู้จัดการมรดกของพันตำรวจโทชาญชัยหรือสมาน โจทก์ทั้งสองจึงแจ้งให้จำเลยคืนโฉนดที่ดินดังกล่าวแก่โจทก์ที่ 2 แต่จำเลยไม่คืนให้โดยอ้างว่า พันตำรวจโทชาญชัยหรือสมานกู้ยืมเงินจำเลยหลายครั้ง โดยมอบโฉนดที่ดินดังกล่าวให้จำเลยยึดถือไว้ ขอให้บังคับจำเลยส่งมอบโฉนดที่ดินเลขที่ 148494 และเลขที่ 148495 ตำบลสวนหลวงอำเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร และโฉนดที่ดินเลขที่ 12861 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี แก่โจทก์ทั้งสอง

จำเลยให้การว่า พันตำรวจโทชาญชัยหรือสมานกู้ยืมเงินจำเลยหลายครั้ง การกู้ยืมเงินแต่ละครั้งไม่ได้ทำสัญญากู้ยืมกันไว้ แต่ได้นำโฉนดที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวและโฉนดที่ดินเลขที่ 12861 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี มาให้จำเลยยึดถือไว้จำเลยจึงมีสิทธิยึดโฉนดที่ดินทั้งสามฉบับดังกล่าวไปจนกว่าจำเลยจะได้รับชำระหนี้เงินกู้ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ให้จำเลยส่งมอบโฉนดที่ดินเลขที่ 148494 และเลขที่ 148495 ตำบลสวนหลวง อำเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร และโฉนดที่ดินเลขที่ 12861 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ให้โจทก์ทั้งสอง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่าโจทก์ที่ 2 เป็นผู้จัดการมรดกของพันตำรวจโทชาญชัยหรือสมาน วงศ์สมนึกจำเลยยึดหน่วง

โฉนดที่ดินเลขที่ 148494 และเลขที่ 148495 ตำบลสวนหลวง (คลองประเวศฝั่งเหนือ) อำเภอพระโขนง กรุงเทพมหานครโฉนดที่ดินเลขที่ 12861 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไว้ โดยอ้างว่าพันตำรวจโทชาญชัยหรือสมาน ยืมเงินจำเลย 3 ครั้ง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,755,000 บาท โดยไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือแล้วพันตำรวจโทชาญชัยหรือสมานยังไม่ชำระหนี้ดังกล่าวมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยว่าจำเลยมีสิทธิยึดหน่วงโฉนดที่ดินทั้งสามฉบับดังฟ้องหรือไม่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 653 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า "การกู้ยืมเงินกว่าห้าสิบบาทขึ้นไปนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญ ท่านว่าจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่" เมื่อหนี้ที่จำเลยอาศัยเป็นมูลเหตุให้ยึดถือโฉนดที่ดินทั้งสามฉบับนั้นเป็นหนี้ที่ไม่อาจฟ้องร้องบังคับคดีได้ จำเลยจึงไม่มีสิทธิยึดถือโฉนดที่ดินดังกล่าวข้างต้นไว้เป็นประกันหนี้ต่อไปได้ ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า สิทธิยึดหน่วงที่จำเลยอ้างถึงนั้นต้องเป็นสิทธิยึดหน่วงที่เกิดจากมูลหนี้ที่จำเลยมีสิทธิฟ้องร้องบังคับคดีได้ เมื่อจำเลยไม่มีสิทธิฟ้องร้องให้ผู้จัดการมรดกของพันตำรวจโทชาญชัยหรือสมานชำระหนี้เงินกู้ได้จำเลยก็ไม่มีสิทธิยึดหน่วงโฉนดที่ดินทั้งสามฉบับไว้ จำเลยต้องคืนให้โจทก์ทั้งสองนั้นชอบแล้ว ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ธีระวัฒน์ ภัทรานวัช-ชูชาติ ศรีแสง-สบโชค สุขารมณ์)

ที่ศาลฎีกาในคำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้วินิจฉัยว่า "เมื่อหน้าที่จำเลยอาศัยเป็น
มูลเหตุให้ยึดถือโฉนดที่ดินทั้งสามนั้นเป็นหนี้ที่ไม่อาจฟ้องร้องบังคับคดีได้ จำเลยจึง
ไม่มีสิทธิยึดถือโฉนดที่ดินดังกล่าวข้างต้นไว้เป็นประกันหนี้ต่อไปได้" นั้นผู้บันทึกเห็น
ด้วยเป็นอย่างยิ่ง แต่ที่ในคำวินิจฉัยของศาลฎีกามีข้อความต่อไปว่า "ที่ศาลอุทธรณ์
วินิจฉัยว่า สิทธิยึดหน่วงที่จำเลยอ้างถึงนั้นต้องเป็นสิทธิยึดหน่วงที่เกิดจากมูลหนี้ที่
จำเลยมีสิทธิฟ้องร้องบังคับคดีได้ เมื่อจำเลยไม่มีสิทธิฟ้องร้องให้ผู้จัดการมรดกของ
พันตำรวจโทชาญชัยหรือสมานชำระหนี้เงินกู้ได้จำเลยก็ไม่มีสิทธิยึดหน่วงโฉนดทั้ง
สามฉบับไว้ได้ จำเลยต้องคืนให้โจทก์ทั้งสองนั้นชอบแล้ว ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย" นั้น
ผู้บันทึกเห็นด้วยความเคารพว่าอาจจะทำให้เกิดความสับสนได้ เพราะสิทธิยึดถือกับ
สิทธิยึดหน่วงมีความหมายไม่เหมือนกัน สิทธิยึดหน่วงตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 241 หมายถึง การที่ผู้ครอบครองได้ครอบครองทรัพย์สินของผู้
อื่น และมีหนี้อันเป็นคุณประโยชน์แก่ผู้ครอบครองเกี่ยวด้วยทรัพย์สินที่ครอบครองนั้นผู้
ครอบครองย่อมมีสิทธิยึดหน่วงทรัพย์สินนั้นไว้จนกว่าจะได้รับชำระหนี้เช่น ช่างซ่อม
รถยนต์ได้ซ่อมรถยนต์ที่เจ้าของนำมาซ่อม ซ่อมเสร็จแล้วเจ้าของรถยนต์ไม่ชำระค่า
ซ่อม ช่างซ่อมรถยนต์ย่อมมีสิทธิยึดหน่วงรถยนต์ที่ซ่อมไว้จนกว่าจะได้รับค่าซ่อม
สิทธิยึดหน่วงเช่นนี้เป็นทรัพย์สินผู้ทรงสิทธิยึดหน่วงสามารถใช้ยื่นลูกหนี้และบุคคล
อื่น ๆ ได้ และมีสิทธิได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่ยึดหน่วงได้ก่อนเจ้าหนี้สามัญ ส่วน
การที่ลูกหนี้กู้ยืมเงินเจ้าหนี้โดยมอบโฉนดที่ดินให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันนั้น
ถ้าหากลูกหนี้ได้ทำหลักฐานการกู้ยืมเป็นหนังสือ เจ้าหนี้ย่อมมีสิทธิยึดถือโฉนดที่ดิน
ไว้เป็นหลักประกันหนี้เงินกู้ได้จนกว่าจะได้รับชำระหนี้คืน สิทธิยึดถือโฉนดที่ดินเช่นนี้
ไม่ใช่สิทธิยึดหน่วง ไม่ใช่ทรัพย์สินที่เจ้าหนี้จะใช้ยื่นบุคคลอื่นได้ แต่เป็นเพียงบุคคล

สิทธิที่ไ้ยืนยันได้เฉพาะคู่สัญญาหรือทายาทผู้มีสิทธิได้รับมรดกของคู่สัญญาเท่านั้น (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 545/2504) ฉะนั้น ไม่ว่าการกู้ยืมเงินตามคำพิพากษาศาลฎีกานี้ จะได้มีการทำหลักฐานกันไว้เป็นหนังสือหรือไม่ จำเลยก็ไม่อาจจะมีสิทธิยึดหน่วง โฉนดที่ดินทั้งสามฉบับตามมาตรา 241 ได้ ประดิษฐ์ เอกมณี